

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1797/2539

นาย เสวก ทินกร ณ อยุธยา
นาง สุพัตรา ลีสุภานานนท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 263

การที่โจทก์ทำประตูเหล็กปิดกั้นถนนพิพาทไม่ยอมให้จำเลยเข้าออกเว้นแต่จะยอมเสียค่าตอบแทนแก่โจทก์ยอมทำให้จำเลยเชื่อโดยสุจริตว่าถูกโจทก์ได้แย่งสิทธิ ดังนั้นที่จำเลยได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นขอให้เปิดถนนพิพาทและในระหว่างพิจารณาได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาจึงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้แม้ต่อมาศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องแต่ทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งโดยมีความเห็นหลงไปว่าการมีคำสั่งเช่นนั้นจะมีเหตุผลอันสมควร โดยความผิดหรือเลินเล่อของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 263(1) การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าถนนพิพาทเป็นของโจทก์และมีได้ตกอยู่ในการจำยอม ดังที่โจทก์อ้างก็ไม่อาจทำให้ผลของคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปที่ศาลชั้นต้นไม่ วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวจึงชอบแล้ว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ซึ่ง เป็นถนน พินาต ตั้ง อยู่ แขวง ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ถนน พินาต เชื่อม ติดต่อกับ ถนน เจริญกรุง เป็น ถนน ส่วนบุคคล ต่อมา บริษัท บางรักคอนโดมิเนียม จำกัด ได้ ซ่อมแซม ส่วน ที่ ชำรุด เสียหาย และ ใช้ งาน ได้ ตั้งแต่ ปี 2527 ถนน พินาต มีไว้ สำหรับ ใช้ เดิน ใช้รถจักรยานยนต์ และ รถจักรยาน สำหรับ คน ใน หมู่บ้าน ส่วน รถยนต์ ทุก ชนิดห้าม ใช้ เว้นแต่ รถยนต์ ที่ ได้รับ อนุญาต จาก โจทก์ ตรง บริเวณ หัว ถนนพินาต เชื่อม กับ ถนน เจริญกรุง โจทก์ ทำ ประตุ เหล็ก ใหญ่ ไว้ สำหรับ รถยนต์ เข้า ออก ประตุ เหล็ก เล็ก สำหรับ คน เดิน รถจักรยาน และรถ จักรยานยนต์ เข้า ออก ซึ่ง เปิด ไว้ ตลอด เวลา ส่วน ประตุ เหล็ก ใหญ่ โจทก์ใส่ กุญแจ ปิด ไว้ โดย มี ยาม ฝ้า ถนน พินาต บาง ช่วง และ ช่วง ที่ ติดต่อกับ ที่ว่าง เนื้อที่ ประมาณ 100 ตารางเมตร โจทก์ ใช้ จอดรถยนต์ ได้หลาย สิบล้าน คัน และ โจทก์ ใช้ ถนน พินาต สำหรับ รถยนต์ ของ โจทก์ เหตุ ที่ ห้ามรถยนต์ อื่น เพื่อ รักษา ถนน มิให้ เสียหาย โจทก์ คิด ค่า จอดรถยนต์ ในถนน พินาต ชั่วโมง ละ 10 บาท หรือ วัน ละ 50 บาท โจทก์ มี รายได้ จาก การให้ จอดรถ ชั่วโมง และ จอดรถ ประจำปี ละ 323,000 บาท ตั้งแต่ ปี 2527เป็นต้น มา จำเลย ทั้ง สิบล้าน สาม เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่20556, 20557, 20580, 20517, 20541, 20519, 20537, 20522,20523, 20514, 20536, 20576, 20577 และ 20579 แขวง ยานนาวา เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร พร้อม สิ่งปลูกสร้าง เป็น ตึกแถว ซึ่ง ใช้ รถยนต์ ใน ถนน พินาต โจทก์ คิด ค่า จอดรถยนต์ จาก จำเลย ทั้ง สิบล้าน สาม ใน อัตรา คัน ละ 5,000 บาท ต่อ ปี แต่ จำเลย ทั้ง สิบล้าน สาม ไม่ยอม จ่ายโจทก์ จึง ห้าม จำเลย ทั้ง สิบล้าน สาม ใช้ รถยนต์ ใน ถนน พินาต ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2527 หาก จำเลย ทั้ง สิบล้าน สาม จ่าย ค่า จอดรถยนต์ โจทก์ จะ มีรายได้ เป็น เงิน 65,000 บาท ต่อ ปี จำเลย ทั้ง สิบล้าน สาม ได้ ร่วมกัน ฟ้องโจทก์ ต่อ ศาลชั้นต้น ใน คดี หมายเลขแดง ที่ 9951/2528 เรื่อง ฎการจำยอมและ ทาง จำเป็น ระหว่าง ดำเนินคดี

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ โจทก์ เปิดถนน พินาท ให้ เป็น ถนน สาธารณะ เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2533 การ ที่โจทก์ ต้อง เปิด ถนน พินาท เป็น ถนน สาธารณะ ทำให้ โจทก์ ขาด ประโยชน์ที่ จะ ได้รับ จาก จำเลย ทั้ง สิบ สาม และ บุคคลอื่น ที่ นำ รถยนต์ เข้า จอด ในถนน พินาท คดี ดังกล่าว ใน ที่สุด ศาลอุทธรณ์ และ ศาลฎีกา ได้ พินาศายกฟ้อง การกระทำ ของ จำเลย ทั้ง สิบ สาม ก่อ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์โจทก์ ขาด ประโยชน์ ที่ จะ ได้รับ จาก บุคคล ที่ นำ รถยนต์ มา จอด ใน ถนน พินาทซึ่ง จำเลย ทั้ง สิบ สาม ได้ คาด เห็น หรือ ควร ได้ คาด เห็น คิด เป็น เงินค่า จอดรถยนต์ ที่ โจทก์ ควร จะ ได้รับ จาก จำเลย ทั้ง สิบ สาม และ บุคคลอื่น ที่ อ้างว่า เข้า ไป ทำ ธุรกิจ กับ จำเลย ทั้ง สิบ สาม เป็น เงิน ปี ละ 65,000 บาทเป็น เวลา 6 ปี เป็น เงิน 390,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ ที่ โจทก์ ไม่สามารถ เรียกเก็บ เงิน จาก บุคคลอื่น ที่ ใช้ ถนน พินาท ปี ละ 323,000 บาทนับแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2527 ถึง วันฟ้อง รวม 6 ปี เป็น เงิน1,938,000 บาท รวมเป็น ค่าเสียหาย ทั้งสิ้น 2,328,000 บาท ขอให้บังคับ จำเลย ทั้ง สิบ สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน ดังกล่าว พร้อม ดอกเบี้ยใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 11 และ ที่ 13 ให้การ ว่า โจทก์ เคย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3400 แขวง ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แต่ โจทก์ จัดสรร ที่ดิน ดังกล่าว โดย แบ่งแยก เป็นแปลง ย่อย หลาย สิบ แปลง ติดต่อกัน จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 11 และ ที่ 13ต่าง ซื้อ ที่ดิน จาก โจทก์ ถนน พินาท เป็น ถนน อัน เนื่องมาจาก การ จัดสรรที่ดิน ของ โจทก์ จึง เป็น ถนน ตาม ความหมาย ของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286เป็น สาธารณูปโภค ที่ โจทก์ ได้ จัด ให้ มี ขึ้น และ ได้ ให้ ผู้ ซื้อ ที่ดิน และอาคาร ตึกแถว ของ โจทก์ มีสิทธิ ใช้สอย โดย ตกลง ว่า จะ ไม่ เรียก ค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 11 และ ที่ 13 จึง มีสิทธิใช้ ถนน พินาท ได้ โดย ไม่ต้อง เสีย ค่าตอบแทน โจทก์ ไม่มี สิทธิ กีดขวางถนน พินาท การ ฟ้องโจทก์ เป็น

คดี หมายเลขแดง ที่ 9951/2528 เป็น การใช้โดยสุจริต และ ชอบ ด้วย กฎหมาย เพราะ โจทก์ ได้ ทำ ประตุ เหล็ก ปิด กันถนน พืพาท ทำให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 11 และ ที่ 13 เตือดร้อนไม่สามารถ ใช้ ถนน พืพาท ได้ ทั้ง โจทก์ ไม่เคย เก็บ ค่า จอดรถ ใน ถนน พืพาทค่าเสียหาย อื่น ๆ เป็น ค่าเสียหาย ที่ ไกล เกิน เหตุ หาก โจทก์ จะ เสียหายก็ ไม่เกิน 5,000 บาท ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 12 ให้การ ว่า การ ขอให้ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง เปิดถนน พืพาท เป็น การใช้ สิทธิ โดยชอบ ด้วย กฎหมาย โจทก์ ไม่มี สิทธิ เรียกค่าขาดประโยชน์ ที่ จะ ได้รับ จาก บุคคลภายนอก ที่ ไป จอดรถ เพราะศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ โจทก์ เปิด ถนน พืพาท ให้ แก่ ฝ่าย จำเลย เท่านั้นไม่รวม ถึง บุคคลภายนอก ด้วย เป็น ความ เข้าใจผิด ของ โจทก์ เอง หลังจากศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ โจทก์ เปิด ถนน พืพาท จำเลย ที่ 12 ไม่ได้ นำรถยนต์ เข้า ออก ใน ถนน พืพาท โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าสินไหมทดแทนจาก จำเลย ที่ 12 ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา โจทก์ ขอ ถอนฟ้อง จำเลย ที่ 5 และ ที่ 6ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้น พืพาทชายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พืพาทชายื่น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ มี ว่าโจทก์ ได้ ตกลง ให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 ใช้ รถยนต์ใน ถนน พืพาท ได้

ตลอดไป โดยไม่ต้อง เสีย ค่าตอบแทน หรือไม่ ปัญหา ข้อ นี้จำเลย ดังกล่าว และ
พยาน ของ จำเลย บางคน เบิกความ สอดคล้อง ต้อง กัน ว่าขณะ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่
4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 ซื้อ ที่ดิน พร้อมตึกแถว จาก โจทก์ ใน ระหว่าง ปี 2516 ถึง
2519 นั้น ถนน มี อยู่ ก่อน แล้วใน การ ซื้อ ที่ดิน พร้อม ตึกแถว โจทก์ ได้ ตกลง
ให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และที่ 7 ถึง ที่ 13 ใช้ ถนน พิกาท เข้า ออก ได้ โดย ไม่ต้อง
เสีย ค่าตอบแทนให้ แก่ โจทก์ มิฉะนั้น จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 ก็ คง
ไม่ ซื้อ ที่ดิน พร้อม ตึกแถว จาก โจทก์ และ เมื่อ ได้ ซื้อ ที่ดิน พร้อมตึกแถว จาก
โจทก์ แล้ว ก็ ได้ ใช้ รถยนต์ เข้า ออก ถนน พิกาท ตลอดมา โดย โจทก์มิได้
หักทวง จน กระทั่ง ปี 2527 โจทก์ ได้ ทำ ประตุ เหล็ก ปิด กันถนน พิกาท ไม่
อนุญาต ให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 ใช้ รถยนต์ เข้า ออก เว้นแต่ จะ
เสีย ค่าตอบแทน ให้ แก่ โจทก์ ซึ่ง โจทก์ก็ ยอมรับ ว่า เพิ่ง มา ขอ เก็บ ค่าตอบแทน
การใช้ รถยนต์ เข้า ออก ถนน พิกาทจาก จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13
ใน ปี 2527 เห็นว่าข้อ นำสืบ ของ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 มีเหตุ ผล
น่าเชื่อ ถือ เพราะ ตาม ปกติ วิสัย วิญญูชน ทั่วไป ผู้ซื้อ ที่ดิน พร้อมตึกแถว จาก ผู้
ขาย นั้น ย่อม ต้องการ ทาง สัญจร เข้า ออก โดย สะดวก และยิ่ง มี ถนน ที่ ใช้
รถยนต์ เข้า ออก โดย สะดวก อยู่ ก่อน แล้ว เชื่อ ว่าไม่มี ผู้ซื้อ ราย ใด จะ ยอม ให้
ผู้ขาย กำหนด ให้ ผู้ซื้อ ใช้ ถนน ได้ เฉพาะเป็น ทางเดิน หรือ ใช้ รถจักรยานยนต์
ดัง ที่ โจทก์ นำสืบ พยานหลักฐานมี น้ำหนัก น้อย ข้อเท็จจริง เชื่อ ได้ว่า ขณะที่
โจทก์ ขาย ที่ดิน พร้อมตึกแถว โจทก์ ได้ ตกลง ให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7
ถึง ที่ 13ใช้ รถยนต์ ใน ถนน พิกาท ได้ ตลอดไป โดย ไม่ต้อง เสีย ค่าตอบแทน ให้
แก่ โจทก์เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ ดัง วินิจฉัย มา การ ที่ โจทก์ ทำ ประตุ เหล็ก ปิด
กันถนน พิกาท เมื่อ ปี 2527 ไม่ยอม ให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 เข้า
ออก เว้นแต่ จะ ยอม เสีย ค่าตอบแทน แก่ โจทก์ ย่อม ทำให้จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4
และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 เชื่อ โดยสุจริต ว่า ถูกโจทก์ โต้แย้ง สิทธิ ดังนั้น ที่ จำเลย ที่ 1

ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 ได้ ยื่นฟ้อง โจทก์ ต่อ ศาลชั้นต้น ใน คดี หมายเลขแดง ที่ 9951/2528 ขอให้ เปิด ถนน พินาท และ ใน ระหว่าง พิจารณา ได้ ยื่น คำร้องขอ คຸ້ມครอง ชັວคราว ก่อน พินาทา ก็ เป็น การ ใช้ สิทธิ ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ ไว้ แม้ ต่อมา ศาลฎีกา พินาทายก ฟ้อง แต่ ทางนำสืบ ของ โจทก์ไม่ ปรากฏ ว่า ศาล ชั้นต้น มี คำสั่ง โดย มี ความเห็น หลง ไป ว่าการ มี คำสั่งเช่นนั้น มีเหตุ ผล อัน สมควร โดย ความผิด หรือ เลินเล่อ ของ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 263(1) การกระทำ ของ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 จึง ไม่เป็น การ ละเมิด ต่อ โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าสินไหมทดแทนจาก จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 และ ที่ โจทก์ ฎีกา ว่าศาลชั้นต้น มิได้ วินิจฉัย ใน ประเด็น ว่า ถนน พินาท ตกอยู่ใน ภารจำยอม หรือไม่ เป็น การ ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ นั้น เห็นว่า คดี นี้ เป็น การ พินาทกัน ใน เรื่อง ที่ โจทก์ ฟ้อง กล่าวหา ว่า จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 มิได้ ทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่าจำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 7 ถึง ที่ 13 มิได้ ทำละเมิด ต่อ โจทก์จึง ไม่ต้อง ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน แก่ โจทก์ แม้ ข้อเท็จจริง จะ พังได้ว่า ถนน พินาท เป็น ของ โจทก์ และ มิได้ ตกอยู่ใน ภารจำยอม ดัง ที่ โจทก์อ้าง ก็ ตาม ก็ ไม่อาจ ทำให้ ผล ของ คำพิพากษา เปลี่ยนแปลง ไป แต่ ประการใดดังนั้น ที่ ศาลชั้นต้น ไม่ วินิจฉัย ประเด็น ข้อพิพาท ดังกล่าวจึง ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ